

## Respostas - Atividade de Direito Previdenciário (23/09/2026)

**Aluno:** Cesar Versatti

**Professor:** Eduardo C. Melo

**Instituição:** UNIMAIS

---

### 1. QUESTÕES PARA DEBATE EM SALA

#### Questão 1

**A Previdência Social brasileira é um sistema de capitalização individual?**

**Resposta:** Não. A Previdência Social brasileira (no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS) adota o regime de **repartição simples**, e não de capitalização individual. No sistema de repartição simples, as contribuições arrecadadas dos trabalhadores e empregadores ativos no momento servem para pagar os benefícios dos atuais inativos (aposentados e pensionistas), baseando-se no pacto de solidariedade entre as gerações. A capitalização individual, por sua vez, funciona como uma poupança própria de cada indivíduo (comum na previdência privada), onde o valor acumulado garantirá o seu próprio benefício futuro.

---

#### Questão 2

**Toda pessoa possui direito automático a benefício previdenciário?**

**Resposta:** Não. O acesso aos benefícios previdenciários não é automático nem universal independentemente de condições; ele depende do preenchimento de requisitos legais específicos previstos para cada tipo de prestação. Isso inclui a qualidade de segurado, o cumprimento de carência (quando exigida), além de eventos geradores previstos em lei (como idade mínima, tempo de contribuição, invalidez, morte, entre outros).

---

#### Questão 3

**É possível criar benefício da Seguridade Social sem indicar fonte de custeio?**

**Resposta:** Não. Conforme estabelece expressamente o artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Trata-se da garantia do equilíbrio financeiro e atuarial.

---

#### Questão 4

**Contributividade e solidariedade são princípios incompatíveis?**

**Resposta:** Pelo contrário, são princípios complementares e fundamentais que estruturam o sistema previdenciário público. A **contributividade** determina que, em regra, os benefícios do RGPS exigem recolhimento prévio proporcional ao esforço contributivo (caráter contributivo). Já a **solidariedade** justifica o suporte mútuo dentro do sistema, permitindo que a arrecadação coletiva financie benefícios para aqueles que contribuem menos ou que necessitam de proteção social (como auxílio-doença, salário-maternidade ou benefícios assistenciais integrados), sem que haja equivalência exata e matemática entre o valor pago individualmente e o benefício recebido.

---

#### Questão 5

**Direito adquirido e expectativa de direito são sinônimos? Explicar.**

**Resposta:** Não são sinônimos.

- **Direito adquirido:** Ocorre quando o indivíduo preencheu todos os requisitos legais exigidos para a concessão de determinado direito (como os requisitos para uma aposentadoria) sob a vigência de uma lei anterior, integrando o direito ao seu patrimônio jurídico, de modo que nem mesmo uma nova lei pode retirá-lo (art. 5º, XXXVI, da CF/88).
  - **Expectativa de direito:** É apenas uma probabilidade futura de adquirir um direito caso os requisitos legais venham a ser preenchidos no tempo oportuno. Como o indivíduo ainda não completou todas as exigências, ele está sujeito às alterações legislativas que venham a ocorrer antes da consolidação do direito.
- 

#### Questão 6

**O equilíbrio atuarial permite ao legislador modificar livremente os direitos previdenciários?**

**Resposta:** Não de forma arbitrária ou absoluta. Embora o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF) autorize e exija reformas legislativas para adequar a sustentabilidade do sistema diante de mudanças demográficas e econômicas, o legislador encontra limites constitucionais rígidos. Entre esses limites estão a proteção ao **direito adquirido**, ao **ato jurídico perfeito** e ao princípio da **vedação ao retrocesso social** ou à proteção da confiança, não podendo atingir prestações já concedidas ou desrespeitar regras de transição razoáveis para quem já estava próximo de se aposentar.

---

#### Questão 7

**A Previdência Social caracteriza-se, entre outros aspectos, por:**

**Resposta:** Caracteriza-se fundamentalmente por ser de filiação obrigatória para os trabalhadores urbanos e rurais nesta condição (RGPS), possuir caráter contributivo, organizar-se sob o regime de repartição simples, visar à cobertura de eventos como incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, morte e reclusão, e orientar-se pelos princípios da solidariedade, universalidade de atendimento e equilíbrio financeiro e atuarial.

---

#### Questão 8

**Quais são os princípios expressamente previstos na Constituição?**

**Resposta:** No âmbito da Seguridade Social (art. 194, parágrafo único, da CF/88), os princípios expressos são:

1. Universalidade da cobertura e do atendimento;
2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
4. Irredutibilidade do valor dos benefícios;
5. Equidade na forma de participação no custeio;
6. Diversidade da base de financiamento;
7. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

No tocante específico à Previdência Social (art. 201 da CF), destacam-se a **contributividade** e a **filiação obrigatória**, regendo-se ainda pelos critérios de preservação do valor real dos benefícios e do **equilíbrio financeiro e atuarial**.

---

#### Questão 9

**O princípio segundo o qual nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio total está previsto? Explicar.**

**Resposta:** Está previsto no **artigo 195, § 5º, da Constituição Federal**. Ele significa que o Estado não pode conceder novos benefícios, aumentá-los ou estendê-los a novas categorias sem apontar e garantir de onde virão os recursos financeiros necessários para custear essa despesa, visando evitar o endividamento e a quebra técnica do sistema previdenciário e assistencial.

---

#### Questão 10

**O princípio da solidariedade significa que:**

**Resposta:** Significa que o financiamento da Seguridade Social e da Previdência Social não recai apenas de forma isolada e individual sobre o que cada segurado poupa para si próprio. Toda a sociedade contribui — de forma direta e indireta (através de impostos, contribuições sociais de empresas, trabalhadores e governo) — para garantir a proteção daqueles que necessitam do sistema em momentos de contingência social (como doença, velhice ou morte), havendo uma redistribuição de recursos baseada na solidariedade intergeracional e social.

---

#### Questão 11

**O equilíbrio atuarial relaciona-se principalmente**

**Resposta:** Com a equivalência a longo prazo entre as receitas arrecadadas (contribuições e repasses) e as despesas projetadas com o pagamento de benefícios previdenciários. Ele assegura que o volume de recursos acumulados e previstos seja matematicamente suficiente para honrar o pagamento de todas as obrigações assumidas com os segurados ao longo do tempo, considerando variáveis demográficas (como expectativa de vida e taxa de natalidade) e econômicas.

---

#### Questão 12

**Explique a relação entre os princípios da contributividade, solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial na Previdência Social.**

**Resposta:** Esses três princípios formam o tripé de sustentabilidade do RGPS:

- A **contributividade** estabelece a regra de que o acesso às prestações pressupõe o esforço financeiro prévio do trabalhador (contribuição).
  - A **solidariedade** mitiga o caráter estritamente comutativo da contributividade, permitindo a redistribuição de renda e o suporte a benefícios de risco (como auxílio-doença ou pensões) que superam o valor individual estrito recolhido pelo segurado.
  - O **equilíbrio financeiro e atuarial** atua como a diretriz de gestão que harmoniza essas duas forças: ele garante que o sistema se mantenha solvente, equilibrando o volume gerado pelas contribuições e a solidariedade sistêmica com os gastos de longo prazo com os benefícios devidos.
- 

## 2. QUESTÕES PRÁTICAS E CASOS CONCRETOS

### QUESTÃO 13 (Caso do Carlos)

- **Situação:** Carlos trabalhou durante 30 anos, contribuiu regularmente para o RGPS e, ao preencher os requisitos para se aposentar, exige a devolução de tudo o que pagou devidamente corrigido, sob o argumento de nunca ter precisado utilizar o INSS.
  - **Pergunta:** Carlos possui direito à devolução individual das contribuições?
  - **Resposta: Não.** O Regime Geral de Previdência Social tem natureza pública, securitária e de repartição simples, operando sob o princípio da **solidariedade**. As contribuições sociais pagas ao longo dos anos não formam uma conta poupança individual e resgatável; elas constituem um tributo com destinação social específica voltado a financiar o risco social coletivo. Como a Previdência funciona como um seguro coletivo, o segurado paga para garantir a cobertura contra os riscos sociais (invalidez, velhice, morte), de modo que a ausência de utilização de um benefício de curto prazo (como auxílio-doença) não gera direito à restituição de valores vertidos.
- 

### QUESTÃO 14 (Caso da Lei sem Fonte de Custeio)

- **Situação:** Uma lei pretende criar um novo benefício previdenciário sem estabelecer qualquer fonte de custeio.
  - **Pergunta:** A medida é constitucional?
  - **Resposta: Não, a medida é inconstitucional.** A criação, majoração ou extensão de qualquer benefício ou serviço da Seguridade Social sem a correspondente indicação da fonte de custeio total viola frontalmente o **artigo 195, § 5º, da Constituição Federal**, maculando a norma de vício formal de inconstitucionalidade e comprometendo o equilíbrio atuarial do sistema.
- 

### QUESTÃO 15 (Caso do Pedro)

- **Situação:** Pedro cumpriu todos os requisitos para determinada aposentadoria em dezembro de 2025. Em janeiro de 2026, entra em vigor nova legislação modificando os requisitos. Pedro requer a aposentadoria posteriormente.
- **Pergunta:** A nova lei necessariamente será aplicada?
- **Resposta: Não.** Como Pedro já havia preenchido todos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício em dezembro de 2025, sob a vigência da legislação anterior, incorporou ao seu patrimônio jurídico o **direito adquirido** àquela modalidade de aposentadoria (conforme o art. 5º, XXXVI, da CF/88 e o princípio do *tempus regit actum*). O fato de ele ter requerido o benefício formalmente após a entrada em vigor da nova lei (em janeiro de 2026) não afasta o seu direito adquirido de se aposentar pelas regras mais benéficas vigentes à época em que completou os requisitos.